

GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ

k rukám ředitele

Skokanská 2311/3, 169 00 Praha 6 – Břevnov

ID datové schránky: v7m7926

Datovou schránkou

V Ospělově dne 15. srpna 2026

OZNÁMENÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ MOHOU NASVĚDČOVAT
TRESTNÉMU ČINUpodle § 158 odst. 2 trestního řádu a žádost o bezodkladné zajištění původní laboratorní a
metodické dokumentace

Oznamovatel	Mgr. Dušan Dvořák, nar. 12. 1. 1962, Ospělov 6, 798 55 Ludmírov, ID DS r8u3nhx
Dotčená činnost	Laboratorní stanovení THC v deseti trestních věcech z let 2009–2019 a navazující úřední postup v roce 2026
Dotčené útvary	Příslušná pracoviště OKTE KŘP, Kriminalistický ústav Policie ČR a případné další odpovědné osoby
Spisy roku 2026	PPR-24960/ČJ-2026-990810; KU-4139/ČJ-2026-2305KM; PPR-43826-2/ČJ-2026-990210-PD
Žádost o vyrozumění	Podle § 158 odst. 2 trestního řádu do jednoho měsíce o učiněných opatřeních

VÝSLOVNÉ OMEZENÍ

Netvrdím, že konkrétní osoba trestný čin spáchala. Nežádám GIBS, aby kriminalizovala pouhou odlišnost odborného názoru, pozdější změnu metodiky nebo administrativní nedostatek. Žádám prověřit konkrétní skutkové hypotézy, zda byly v úředních znaleckých výstupech nebo v navazujících úředních sděleních vědomě či v trestněprávně významné nedbalosti uvedeny nepravdivé, hrubě zkreslené nebo podstatně neúplné údaje, a zajistit podklady, podle nichž to lze objektivně zjistit.

I. Působnost GIBS a procesní povaha podání

Podle § 2 zákona č. 341/2011 Sb. GIBS vyhledává, odhaluje a prověřuje skutečnosti nasvědčující tomu, že trestný čin spáchal příslušník Policie České republiky nebo zaměstnanec Policie České republiky v zákonem vymezené souvislosti. Toto podání je trestním oznámením podle § 158 odst. 2 trestního řádu. Právní kvalifikaci nepředjímám a ponechávám ji GIBS a příslušnému dozorovému státnímu zástupci.

Podání není stížností na běžný služební nebo kontrolní postup policie. Kontrolní přezkum je současně uplatňován odděleně u policejního prezidenta. GIBS je žádána výhradně o prověření, zda konkrétní jednání osob spadajících do její působnosti mohlo dosáhnout trestněprávní intenzity.

II. Identifikovaný skutkový soubor

V letech 2009–2019 bylo v deseti trestních řízeních souvisejících se zajišťováním konopí a jeho produktů v Ospělově používáno laboratorní stanovení THC zpracované policejními znaleckými pracovišti. Výsledky byly využity při rozhodování o trestnosti, rozsahu jednání, ochranných opatřeních, zabránění nebo propadnutí věcí a dalších zásazích do osobní svobody a majetku.

Dne 27. května 2026 jsem požádal Policejní prezidium o interní prověření, zda při těchto zkoumáních existoval a byl použit odpovídající reprezentativní výběr rostlin, řádná homogenizace a dokumentované zohlednění nejistoty měření. Kriminalistický ústav dne 25. června 2026 uvedl, že jednotlivá OKTE si vytvářejí vlastní SOP, stanoviska KÚ jsou doporučující a uvádění nejistot závisí na systému kvality každé laboratoře. Současně tvrdil, že reprezentativní vzorkování bylo sjednoceno již před rokem 2021, aniž označil konkrétní dokument, datum a evidenční údaj.

KÚ podnět postoupil OSZ v Prostějově. OSZ jej dne 28. července 2026 vrátilo KÚ k dalšímu řízení jako odbornou otázku metodiky měření THC a možného interního přezkumu policie. Po výzvě KÚ ze dne 29. července a stížnosti ze dne 14. srpna 2026 Úřad vnitřní kontroly rozpoznal námitku proti postupu a nečinnosti KÚ, ale celé podání znovu postoupil kanceláři ředitele KÚ.

„Zdejší kontrolní útvar není věcně příslušný k adekvátní reakci [...] a proto bylo podání [...] postoupeno [...] na kancelář ředitele Kriminalistického ústavu.“

Úřad vnitřní kontroly PP ČR, č. j. PPR-43826-2/ČJ-2026-990210-PD, 14. 8. 2026

Ke dni tohoto oznámení nebyl sdělen výsledek nezávislého odborného nebo kontrolního prověření konkrétních znaleckých výstupů z let 2009–2019.

III. Konkrétní skutkové hypotézy k prověření

A. Reprezentativnost vzorkování a homogenizace

- kolik rostlin nebo dílčích částí bylo skutečně odebráno a podle jakého pravidla byly vybrány;
- zda byly odebrané části homogenizovány, jakým postupem a s jakým záznamem;
- zda existoval odborný a statistický podklad pro zobecnění výsledku na celý zajištěný materiál;
- zda odpovědné osoby věděly, že závěr přesahuje skutečně analyzovaný vzorek, a přesto jej prezentovaly jako reprezentativní pro celý celek.

B. Nejistota kvantitativního měření

Je třeba zjistit, zda laboratoře nejistotu měření skutečně stanovovaly a validačně dokládaly, zda ji zohledňovaly při interpretaci trestně významné hranice a proč nebyla v jednotlivých zprávách uvedena. Samostatnou otázkou je, zda autoři nebo schvalující osoby znali význam nejistoty, ale předložili orgánům činným v trestním řízení jedinou kategoričnou hodnotu bez intervalu a rozhodovacího pravidla.

C. THC, THCA a dekarboxylace při plynové chromatografii

Prověřovací otázkou není obecná přípustnost plynové chromatografie. Je třeba zjistit, zda konkrétní výstupy srozumitelně rozlišovaly THC původně přítomné ve vzorku od hodnoty vzniklé přepočtem nebo přeměnou THCA při zahřívání a zda orgány činné v trestním řízení obdržely úplné vysvětlení rozdílu mezi původním THC, THCA a celkovým THC.

D. Tvzení o sjednocení postupu před rokem 2021

- který dokument, zápis, pokyn, metodické stanovisko nebo SOP sjednocení zachycoval;
- kdy byl vydán, komu byl distribuován a zda se vztahoval na všechna přezkoumávaná OKTE;
- zda byl skutečně použit v každé z deseti věcí;
- zda osoby poskytující informace v roce 2026 měly tyto podklady k dispozici a uvedly je úplně a pravdivě.

E. Navazující úřední postup v roce 2026

Je třeba odděleně prověřit, zda po uplatnění konkrétního interního podnětu nedošlo k vědomému nebo hrubě nedbalému nezajištění existujících dokumentů, k poskytnutí nepravdivých či podstatně neúplných informací o existenci a používání metodických pravidel nebo k jinému jednání způsobilému zmařit objektivní přezkum. Samotné postoupení věci či průtah trestný čin neprokazují; mohou však být významné ve spojení s obsahem a stavem důkazní dokumentace.

IV. Proč nejde pouze o odborný spor

- vědomé zobecnění výsledku na celý zajištěný soubor bez doloženého reprezentativního vzorku;
- vědomé zatajení rozhodné nejistoty měření nebo nemožnosti rozlišit původní THC a THCA;
- uvedení existence či použití metodického dokumentu, který neexistoval nebo se na konkrétní věc nevztahoval;
- dodatečné odstranění, změna, nezajištění nebo neposkytnutí dokumentace významné pro ověření dřívějšího znaleckého výstupu;
- vědomé poskytnutí kontrolnímu nebo jinému státnímu orgánu nepravdivé či podstatně neúplné informace o skutečném laboratorním postupu.

Rozlišení mezi odbornou chybou, služebním pochybením a případným trestným činem vyžaduje nejprve opatřit původní data. Bez jejich zajištění nelze odpovědně učinit ani závěr o důvodnosti, ani závěr o nedůvodnosti oznámení.

V. Žádost o bezodkladné zajištění důkazů

1. znalecké zprávy, odborná vyjádření, protokoly a pracovní verze vztahující se k deseti trestním věcem;
2. protokoly o převzetí materiálu, řetězec zajištění, popis a fotografie vzorků, záznamy o odběru dílčích vzorků a homogenizaci;
3. surová chromatografická data, integrační soubory, kalibrační křivky, standardy, kontrolní vzorky, laboratorní deníky a výpočty;
4. hodnoty nejistoty měření, validační a verifikační dokumentaci, rozhodovací pravidla a záznamy o jejich používání;
5. všechny tehdy účinné SOP a jejich revize, záznamy o distribuci a proškolení pracovníků;
6. záznamy z metodických výjezdů, kontrol, auditů, mezilaboratorních testů a nápravných opatření;
7. LIMS záznamy, auditní logy, elektronickou komunikaci a metadata umožňující určit autora, schvalující osobu, datum změny a případné dodatečné zásahy;

8. komunikaci a referátní záznamy vzniklé v souvislosti s podáními z 27. 5., 25. 6., 28. a 29. 7. a 14.–15. 8. 2026.

PREVENTIVNÍ CHARAKTER ŽÁDOSTI

Netvrdím, že k ničení nebo změnám dokumentace již došlo. Žádám pouze její včasné uchování a zajištění, aby stáří věcí, skartační lhůty nebo další pohyb spisů neznemožnily objektivní prověření.

VI. Navrhované prvotní úkony

1. vyžádat úplný seznam deseti věcí a přesnou identifikaci všech laboratorních výstupů;
2. ztotožnit autory, schvalující pracovníky, vedoucí laboratoří a osoby odpovědné za metodické vedení a kontrolu;
3. porovnat každou zprávu s tehdy účinnou verzí SOP, surovými daty a dokumentací vzorkování;
4. opatřit nezávislé odborné vyjádření z analytické chemie, metrologie a systému kvality laboratoří mimo přezkoumávanou organizační linii KÚ/OKTE;
5. ověřit konkrétní podklady tvrzení KÚ z roku 2026 o sjednocení reprezentativního vzorkování před rokem 2021;
6. odděleně posoudit historická jednání z let 2009–2019 a nové úřední kroky roku 2026;
7. podle výsledku rozhodnout o sepsání záznamu o zahájení úkonů trestního řízení podle § 158 odst. 3 trestního řádu.

VII. Žádost o vyrozumění

Žádám, aby bylo podání přijato a evidováno jako trestní oznámení podle § 158 odst. 2 trestního řádu a abych byl do jednoho měsíce vyrozuměn o učiněných opatřeních, zejména o čísle jednacím, vyřizujícím útvaru, zajištění důkazů, dozorovém státním zástupci a o tom, zda byl sepsán záznam podle § 158 odst. 3 trestního řádu.

Dospěje-li GIBS k závěru, že nejsou dány podmínky trestního řízení, žádám konkrétně uvést, které označené podklady byly opatřeny a ověřeny a proč z nich nelze dovodit potřebu dalšího prověřování. Pouhá obecná věta, že jde o odborný spor, by bez opatření původních dat neodpověděla na oznámené skutkové otázky.

PŘÍLOHY

1. Sdělení Úřadu vnitřní kontroly Policejního prezidia ČR ze dne 14. 8. 2026, č. j. PPR-43826-2/ČJ-2026-990210-PD.
2. Stížnost na postup Policie ČR a žádost o přešetření ze dne 14. 8. 2026.
3. Odpověď Kriminalistického ústavu ze dne 25. 6. 2026, č. j. KU-4139-5/ČJ-2026-2305KM.
4. Přípis OSZ v Prostějově ze dne 28. 7. 2026, č. j. ZN 4/2026-6.
5. Žádost policejnímu prezidentovi o přezkoumání způsobu vyřízení upozornění ze dne 15. 8. 2026.

S úctou

Mgr. Dušan Dvořák

podáno prostřednictvím datové schránky